

1500758-53.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ GUSTAVO PRIMON

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas.

As testemunhas de acusação, policiais civis, apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas; asseveraram que se dirigiram a esta comarca para exercício de atividades de polícia judiciária voltadas ao combate do tráfico de drogas. No local dos fatos pararam a viatura ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

1ª Vara

Avenida Fernão Dias Paes Leme, 2323 / 2329, Varzea Paulista - SP - cep 13220-005

1500758-53.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500758-53.2022.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO BAGATELLI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ GUSTAVO PRIMON

Vistos.

Cuida-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra MARCELO BAGATELLI, qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 15/03/2022, por volta das 17h15, na Rua Alagoas, 22, Vila Popular, Várzea Paulista/SP, o acusado trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, a quantidade de 32 porções de cocaína.

O réu foi notificado.

Apresentada defesa prévia.

Confirmado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Após a colheita da prova oral, o Ministério Público apresentou alegações finais orais. Pugnou pela procedência da pretensão punitiva, majoração da pena base, reconhecimento da agravante da reincidência e afastado o disposto no art. 33, § 4º,

da Lei n. 11.343/06.

A defesa, por seu turno, manifestou-se pela improcedência da pretensão punitiva e subsidiariamente apresentou teses atinentes ao apenamento.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pp. 08 e pelo laudo de pp. 113/114.

A autoria do aludido delito, por sua vez, emerge da prova oral colhida em audiência.

A testemunha Fábio Origuela, policial civil, em juízo declarou que é Policial Civil e em companhia do policial Luiz deslocaram-se até a Rua Alagoas, conhecida pela ocorrência de tráfico. Chegando lá perceberam o acusado parado, sozinho na via pública. Montaram campana em uma viatura descaracterizada. Minutos após uma pessoa chegou ao acusado e lhe entregou algo. O acusado guardou isso no bolso e entregou algo a essa pessoa, que havia sido retirado de um saquinho. A cena se repetiu mais uma vez. Diante disso decidiram pela abordagem. O acusado empreendeu fuga e durante o trajeto dispensou algo. Luiz seguiu no encalço do acusado. Ele foi o responsável por buscar a sacola dispensada pelo acusado na fuga. O acusado ofertou resistência, fazendo-se necessário o auxílio de mais uma pessoa para sua detenção. Em revista pessoal foi encontrada a quantia de R\$ 55,00 em notas fracionadas no bolso do acusado. Dentro da sacola haviam 32 porções de cocaína.

A testemunha Luiz Ricardo Luan dos Santos, policial civil, em juízo apresentou depoimento neste mesmo sentido. Reiterou que são diversas as ocorrências de tráfico naquele local, bem como asseverou que presenciaram a transação de drogas feita pelo acusado por duas vezes antes de decidirem pela abordagem.

O acusado, em seu interrogatório disse que é usuário de drogas há longa data e que os delitos anteriores são decorrentes disso. Quanto aos fatos disse que estava trabalhando no dia e que havia recebido R\$ 100,00 de seu patrão. Foi até uma biqueira para comprar crack. Ficou esperando chegar um traficante para comprar. Nesse momento chegou a viatura e enquadrou todos que estavam lá. Estava com dinheiro no bolso, mas era decorrente de seu trabalho. Não foi ele quem dispensou a sacola com as drogas. Havia mais usuários no local e todos saíram correndo. Quem dispensou as drogas era um "menor" e por isso a Polícia não quis levar essa pessoa, optando por fazer a sua prisão (do acusado) por já ter antecedentes criminais.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas.

As testemunhas de acusação, policiais civis, apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas; asseveraram que se dirigiram a esta comarca para exercício de atividades de polícia judiciária voltadas ao combate do tráfico de drogas. No local dos fatos pararam a viatura descaracterizada, e presenciaram por duas vezes o réu recebendo dinheiro de terceiros, guardando a nota no bolso, retirando pequenos objetos de uma sacola plástica que segurava nas mãos, e, por fim, entregando esses objetos aos terceiros. Salientaram que por ser comportamento típico da traficância, os policiais entenderam haver justa causa para abordagem, momento em que o réu empreendeu fuga a pé, dispensando a aludida sacola, tendo os policiais efetuado perseguição com a viatura, por cerca de 500 (quinhentos metros), obtendo sucesso em alcançá-lo. Em sua posse foi encontrada a quantia de R\$ 55,00. Dentro da sacola plástica dispensada pelo réu durante a fuga foram localizados os entorpecentes.

Anoto que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu e imputassem a ele prática de grave crime. É do C. STF:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07); "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas encontradas deixa claro que as substâncias destinavam-se para a venda, observando, ainda, que os policiais civis indicaram que surpreenderam o acusado no momento em que aparentemente negociava a entrega de drogas para terceiras pessoas.

De se destacar, ademais, que a conduta de trazer consigo entorpecentes encontram respaldo no núcleo do tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, restando figura típica.

Nesse sentido, o E.TJSP, Apelação nº 0000389-56.2015.8.26.0552 : (...) Anote-se, por oportuno, que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que gratuitamente, a substância, também caracterizado o crime em questão.

Evidencia-se, nessa medida, a autoria delitiva, bem como o animus do agente, sendo de rigor a condenação.

Pelos fundamentos expostos, não há se falar na desclassificação da conduta praticada pelo acusado para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, tampouco em absolvição por insuficiência de provas ou dúvida razoável de sua participação na empreitada criminosa.

Assim, a prova oral produzida e a apreensão de quantidade de droga, aliadas à forma como o entorpecente estava acondicionado, em que pese a insurgência da Defesa, demonstram que o núcleo do tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 restou caracterizado e comprovado.

Passo à dosimetria da pena.

Sopesados os elementos norteadores do artigo 42, da Lei 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, constato que o réu possui maus antecedentes, conforme certidão de pág. 151/154 (autos n. 0025898-35.1998.8.26.0309 e 0005816-46.1997.8.26.0655 e 0008879-69.2003.8.26.0655), razão pela qual majoro a pena em 1/6, resultando na pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias - multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a agravante de REINCIDÊNCIA, conforme certidão de pág. 151/154 (autos n. 0001038-45.2015.8.26.0544 e 0006203-31.2015.8.26.0655), observando que a primeira condenação trata de delito desta mais natureza, fato que agrava ainda mais a situação, razão pela qual, majoro a pena em 1/4, resultando em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 728 dias multa.

Não há causa de aumento de pena. Inviável, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por se tratar de réu portador de maus antecedentes, multirreincidente, inclusive com reincidência específica, a denotar sua habitualidade delitiva.

A pena é tornada definitiva no patamar anterior.

Considerando as circunstâncias desfavoráveis ao acusado, na primeira fase da dosimetria da pena, sobretudo os maus antecedentes e a múltipla reincidência, o regime inicial para cumprimento da reprimenda será o fechado.

Deixo de considerar o prazo de prisão preventiva para fins de detração porque insuficiente, por si só, a ensejar a modificação do regime inicial. Além do mais, inexistem informações quanto ao requisito subjetivo para avaliar eventual progressão de regime neste momento. Assim, a análise há que ser feita pelo juízo da execução oportunamente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o acusado MARCELO BAGATELLI pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 à pena de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 728 dias-multa, cada qual em seu mínimo legal.

Mantenho a prisão preventiva do acusado, considerando a necessidade de manutenção da ordem pública já indicada anteriormente nos autos, observando que o risco concreto de reiteração delitiva é demonstrado por seus maus antecedentes, pela reincidência e, ainda, pelo fato de recentemente ter sido novamente condenado em primeira instância por delito desta mesma natureza (p. 154, autos n. 1500085-94.2021.8.26.0544). Recomende-se.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, contudo concedo a ele o benefício da gratuidade da justiça.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos, considerando sua comprovada origem ilícita.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias, inclusive quanto à suspensão dos direitos políticos do condenado.

Publicada em audiência, intimados os presentes.

Varzea Paulista, 28 de setembro de 2022.

LUIZ GUSTAVO PRIMON
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico que, na data inserida no sistema informatizado, foi publicada em cartório a r. Sentença. O escr.